

0007603-18.2020.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... ficou comprovado que o réu exercia o tráfico em local onde há aglomeração de pessoas, aproveitando-se de tal circunstância. O laudo pericial com descrição do local de tráfico (fls. 98/100) constatou que o local onde o réu praticava o tráfico ficava a uma distância de 200 metros da igreja Assembleia de Deus e 304 metros do Centro de Recreação "José Enio Casallechi". ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Carmo, Araraquara - SP - cep 14801-425

INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0007603-18.2020.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 154/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Araraquara

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Arthur Tavares Ferraz

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 27 de julho de 2022, na 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, presentes a(o) Excelentíssima(o) Sr(a). Dr(a). Adriana Albergueti Albano, MM. Juiz(a) de Direito, a(o) representante do Ministério Público, Dr(a). Patrícia Sguerra Vita e Castro, ausente(s) o(a)(s) réu(ré)(s) Arthur Tavares Ferraz, embora intimado, representado(a)(s) pelo Defensor Público, Dr. Adriano Lino Mendonça.

Iniciados os trabalhos, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) PM RODRIGO DURANTE e PM José Luis Neiva.

Pelas partes nenhuma diligência foi requerida e apresentaram as alegações finais oralmente. Após, não havendo mais provas a serem produzidas, pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que dava por encerrada a instrução processual.

Pela(o) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Processo nº 0007603-18.2020.8.26.0037. VISTOS. ARTHUR TAVARES FERRAZ, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, em síntese, segundo a denúncia, no dia 6 de dezembro de 2020, por volta de 18h50, no cruzamento da Avenida Luciano Cumpri com a Rua Oswaldo dos Santos, nesta cidade e comarca de Araraquara, o indiciado ARTHUR TAVARES FERRAZ, vulgo "Japa", qualificado a fls.4, 13 e 14, trazia consigo e guardava, para fins de

entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 16 micro tubos plásticos do tipo eppendorf acondicionando cocaína, com peso líquido total de 6,07 gramas, tratando-se de substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-os em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 7/8, laudo de constatação provisória de fls. 10/12 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 90/92). Segundo se apurou, na ocasião, policiais militares, em atividade de patrulhamento no local, conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o indiciado agachado pegando algo no solo e, em seguida, entregando para o condutor de um veículo que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, empreendeu fuga sem ser identificado, enquanto o denunciado tentou, sem sucesso, se evadir, sendo abordado. Em revista pessoal, os policiais encontraram em poder do imputado a quantia de R\$ 100,00 em dinheiro e um aparelho celular. Em seguida, em buscas no local onde o increpado estava, os milicianos localizaram 16 pinos plásticos contendo cocaína. Inquirido, confessou que exercia o tráfico no local e que o dinheiro apreendido era proveniente da mercancia ilícita que realizava. Na delegacia de polícia, interrogado pela d. autoridade policial, o increpado admitiu a propriedade da droga apreendida e confirmou que praticava o tráfico no local, informando que vendia cada porção pelo valor de R\$ 10,00 (fls. 4). O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fl. 01) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão da quantia em dinheiro, do celular e do entorpecente (fls. 07/08), laudo de constatação provisória (fls. 10/12), folha de antecedentes (fls. 29/30), guia de depósito judicial do valor apreendido (fls. 89), laudo pericial definitivo do entorpecente (fls. 90/92), laudo de descrição de local de tráfico de entorpecente (fls. 98/100), laudo pericial de degravação de dados do aparelho celular (fls. 101/126) e demais documentos. Em decisão (fls. 31/37), foi concedida a liberdade provisória. A denúncia foi recebida em 09 de março de 2021 (fl. 133). Regularmente citado (fl. 143), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 146/147). Em despacho (fls. 151), foi designada a presente audiência. Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Rodrigo Durante e José Luís Neiva. O não compareceu à audiência a fim de ser interrogado, sendo declarado revel. Em debates, a d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, ante a comprovação da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu. O réu é conhecido dos policiais como traficante contumaz, o que inviabiliza a concessão do tráfico privilegiado, em razão da habitualidade na narcotraficância. Há diversas ocorrências envolvendo o réu desde a fase da infância e juventude. A causa de aumento de pena deve ser reconhecida de forma objetiva. Requereu a perda do dinheiro apreendido e regime fechado. O ilustre Defensor Público, a seu turno, requereu, a improcedência da ação, ante a fragilidade da prova produzida, pois a acusação é baseada exclusivamente no depoimento dos policiais, de modo que deve ser desconsiderado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de posse de entorpecente. Na hipótese de eventual condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas; a fixação do regime menos gravoso para o cumprimento da pena; a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, facultando-se ao réu o direito de recorrer em liberdade. Os elementos que inviabilizam a concessão do benefício não estão presentes. Ato infracional não é crime e não poder ser equiparados. A causa de aumento de pena deve ser afastada. O fato ocorreu em um domingo à noite, no período da pandemia. É o relatório. Fundamento e Decido. A presente ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou provada através do boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão da quantia em dinheiro, do celular e do entorpecente (fls. 07/08), laudo de constatação provisória (fls. 10/12), folha de antecedentes (fls. 29/30), guia de depósito judicial do valor apreendido (fls. 89), laudo pericial definitivo do entorpecente (fls. 90/92), laudo de descrição de local de tráfico de entorpecente (fls. 98/100), laudo pericial de degravação de dados do aparelho celular (fls. 101/126) e demais documentos. A autoria do delito deve ser imputada ao réu. DAS TESTEMUNHAS. Ouvida no inquérito policial (fls. 02), a testemunha RODRIGO DURANTE disse que: estava de serviço com seu colega Neiva, ora testemunha; que aqui

comparecem conduzindo o indiciado e alegando que ele foi surpreendido no local dos fatos, local este já conhecido pela prática de tráfico de drogas; que avistaram o indiciado pegando algo no solo e entregando para um veículo de cor preta, não identificado, que estava parado no local e fugiu; que o indiciado tentou fugir, porém foi abordado; que o indiciado portava consigo a quantia de cem reais em dinheiro, sendo duas notas de cinquenta; que no local em que estava o indiciado, foi localizado os entorpecentes ora apreendidos, sendo 16 eppendorfs contendo pó branco semelhante a cocaína; que o telefone celular do indiciado foi apreendido; que o indiciado confessou que vendia drogas no local e que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de entorpecentes; que deram voz de prisão ao indiciado e lhe trouxeram a esta Delegacia. Ouvida no inquérito policial, (fls. 03), a testemunha JOSÉ LUÍS NEIVA disse que: estava de serviço com seu colega Durante, ora condutor; que aqui comparecem conduzindo o indiciado e alegando que ele foi surpreendido no local dos fatos, local este já conhecido pela prática de tráfico de drogas; que avistaram o indiciado pegando algo no solo e entregando para um veículo de cor preta, não identificado, que estava parado no local e fugiu; que o indiciado tentou fugir, porém foi abordado; que o indiciado portava consigo a quantia de cem reais em dinheiro, sendo duas notas de cinquenta; que no local em que estava o indiciado, foi localizado os entorpecentes ora apreendidos, sendo 16 eppendorfs contendo pó branco semelhante a cocaína; que o telefone celular do indiciado foi apreendido; que o indiciado confessou que vendia drogas no local e que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de entorpecentes; que deram voz de prisão ao indiciado e lhe trouxeram a esta Delegacia. Inquirida em juízo, a testemunha RODRIGO DURANTE e JOSÉ LUÍS NEIVA disseram que estavam em patrulhamento de força tática, no bairro Romilda Barbieri, quando viram um indivíduo agachado e havia um carro preto esperando. Quando viram os policiais, o carro evadiu-se e os policiais foram até o local onde o réu estava mexendo e encontraram 16 pinos de cocaína, de cores diferentes. Alguns pinos continha droga mais amarelada, derivada do crack e outras a droga era mais branca, sendo cocaína pura. O réu já é conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas e o local há grande incidência de tráfico de drogas. O réu era já era conhecido dos policiais. O réu morava a duas ou três quadras do local. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA. Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 04), o réu ARTHUR TAVARES FERRAZ disse que: foi surpreendido pelos policiais militares no local dos fatos, onde estava na posse do dinheiro, do telefone celular apreendidos nos autos; que os entorpecentes apreendidos nos autos eram de sua propriedade; que estava vendendo drogas no local, sendo que cada porção vendia por dez reais; que o dinheiro apreendido é proveniente da venda de entorpecentes; que o celular está desbloqueado e autoriza o acesso ao seu conteúdo; que também faz uso de cocaína e maconha. O réu não compareceu em audiência a fim de ser interrogado, sendo declarado revel. A autoria do delito descrito na denúncia deve ser atribuída ao réu. Neste caso, as declarações dos policiais militares devem ser aceitas sem restrições, vez que o próprio acusado confessou a prática do delito. As fotografias de várias substâncias entorpecentes, extraídas do aparelho celular do réu revelam que ele tinha acesso a diversos tipos de droga (101/126). Ademais, não se pode desprestigiar os depoimentos dos policiais, sob o exclusivo argumento de serem policiais. Nesse sentido: "Está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse entendimento: Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). A quantidade e a maneira como estava embalada a droga revela que o entorpecente era destinado ao tráfico. No mais, os laudos toxicológicos afirmam a presença das substancias entorpecentes no material apreendido.

Portanto, os indícios veementes da prática do ilícito são suficientes para sua comprovação. Neste sentido: "É desnecessária a comprovação de qualquer ato de

comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12 da Lei n. 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nela os autos" (TJSP, Rev. Crim. 261.898-3/2, 1º Gr. Câmara, j. 10-4-2000, rel. Dês. Egydio de Carvalho, RT 779/554). E, ainda: "Para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente" (TJSP, ApCrim. 170.977-3, 3ª Câmara Crim., j. 31-10-1994, rel. Dês. Segurado Braz, JTJ 165/334). Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG Pleno Voto Min. Cezar Peluso j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG Pleno Voto Min. Luiz Fux j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 838/842). 6. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. O Juízo de Origem não valorou, como deveria, a natureza e a quantidade da substância entorpecente encontrada, circunstâncias essas que, a teor do art. 42, da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal e justificariam o exasperamento da sua pena-base. Precedentes do STF (HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavaski j. 14.10.14 DJU 31.10.14; RHC 123.367/SP Rel. Min. Dias Toffoli j. 14.10.14 DJU 21.11.14 e HC 118.223/SP Rel. Min. Carmen Lúcia j. 25.02.14 DJU 25.03.14) e do STJ (HC 203872/RS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU 01.07.2015; HC 213980/MS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU 01.07.2015; HC 323987/MS Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 18.06.2015 DJU 30.06.2015 e HC 275856/PB Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz j. 16.06.2015 DJU 26.06.2015). Manutenção ante a falta de recurso Ministerial. O fato de o réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, não importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 615.337/PR 5ª T. Rel. Min. Gurgel de Faria j. 30.06.2015 DJe 04.08.2015; HC 306.117/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 16.04.2015 DJe 29.04.2015 e HC 217.665/SP 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.02.2015 DJe 20.02.2015). No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3º, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. (Ap. 0012056-79.2009.8.26.0445, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator Desembargador Airton Vieira). Da causa de aumento de pena. No que diz respeito à causa de aumento de pena elencada no inciso III do artigo 40, da Lei 11.343/2006, entendo que a mesma não incide, pois não ficou comprovado que o réu exercia o tráfico em local onde há aglomeração de pessoas, aproveitando-se de tal circunstância. O laudo pericial com descrição do local de tráfico (fls. 98/100) constatou que o local onde o réu praticava o tráfico ficava a uma distância de 200 metros da igreja Assembleia de Deus e 304 metros do Centro de Recreação "José Enio Casallechi". Dessa forma, não ficou evidenciada a conexão espacial do tráfico praticado pelo réu e as referidas unidades, eis que os dados probatórios disponíveis não permitem concluir pela existência de proximidade suscetível de viabilizar o aproveitamento da frequência ou concentração de pessoas proporcionada por tal estabelecimento para incrementar a mercancia ilícita, nem restou comprovada

a existência naquele espaço de potenciais consumidores ou de pessoas que pudessem estar expostas, por condição pessoal de vulnerabilidade, à prática delitiva, o que se faz indispensável na espécie, na ausência de especificação de intervalo passível de materializar a vinculação e ponderada a razoável distância, apurada no levantamento procedido, ainda que prescindível a prova de que a atividade visava atingi-los ou efetivamente os alcançou. Neste sentido: “Realmente é caso de afastar a causa especial de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei Antidrogas, pois não basta para caracterizá-la a simples constatação objetiva de que os fatos ocorreram em local próximo a estabelecimento de ensino, quadra de esportes, etc. Havia necessidade de demonstrar que os agentes se valeram dessa proximidade, mas sequer se logrou demonstrar que a escola e a quadra estivessem abertas, se havia pessoas no local, ou que por ali passassem estudantes, no dia do fato ou em outra data”. (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Segunda Câmara de Direito Criminal Embargos Infringentes ou de Nulidade 000793354.2016.8.26.0037/50000 Relator Des. FRANCISCO ORLANDO). Apenas para acrescentar, vale a observação da defesa de que os fatos ocorreram em um domingo e não havia aula, inclusive em razão da pandemia, não podendo ser considerada a causa de aumento de pena de maneira objetiva. Portanto, decaí de pequena parte a acusação, apenas no que concerne a incidência das majorantes do artigo 40, III da Lei 11.343/2006. No mais, patente a prática do tráfico ilícito de entorpecente pelo acusado. Dessa forma, deve o réu ser responsabilizado pelo crime de tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/2006, vez que era relativamente menor à época do fato, é primário e não existem provas de que se dedique à atividade criminosa. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social. Neste sentido: C. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “nos termos da jurisprudência desta Corte, a prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar crime, não podendo ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu, sob o título de antecedentes, personalidade ou conduta social” (HC 333.373/RS, j. 17/08/2017). Pela mesma razão de decidir, ato infracional não pode ser invocado para recusar benefício, recusa que, em última análise, representa agravamento das penas do réu condenado. (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal 1502550-81.2021.8.26.0510, Rel. Amable Lopes Soto. Passo a fixação das penas. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, não sendo desfavoráveis as condições genéricas, e por não ser expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, a fim de aumentar a pena, fixo a pena base no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Está presente a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo em 2/3 (dois terços) a pena aplicada, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias- multa. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, a ação penal, para CONDENAR o acusado ARTHUR TAVARES FERRAZ, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, combinado com o § 4º do mesmo artigo, da Lei 11.343/06, fixando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos desde aquela data, tendo em vista, principalmente, a situação econômica do réu. De acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que

será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código. Decreto a perda do dinheiro e do aparelho celular apreendidos, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição

Federal, e sua combinação com os artigos 4º da Lei 7.650/86, 1º, parágrafo único, da Lei 8.257/91, inciso II, letra "b", do Código Penal, obedecendo-se, ainda, ao disposto no artigo 63 e seus parágrafos da Lei 11.343/06. Faculto ao réu o apelo em liberdade. O réu deverá arcar com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Publicada em audiência. Comunique-se e intime-se. Saem intimadas as partes presentes. Nada mais."

Pela Defesa foi declarado que não se conformava com a sentença proferida e que dela quer apelar para a Superior Instância, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da lei. Pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que recebia o recurso e determinava o processamento oportunamente.

Esta audiência, com prévia anuência das partes, foi realizada por meio virtual (Microsoft Teams), nos termos do artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022. O conteúdo da gravação será inserido no sistema SAJ, conforme certidão que à frente segue.

Este termo é assinado eletronicamente pela(o) MM. Juiz(a), sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Eu, Estela Maris de Almeida, digitei e subscrevi.